

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

TRẦN THỊ THANH HUYỀN

**QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU
TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ**

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

Hà Nội – 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

**QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU
TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ**

Chuyên ngành: Luật kinh tế

Mã số: 9 38 01 07

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

Hà Nội – 2021

MỞ ĐẦU

1. Lý do lựa chọn đề tài, lĩnh vực nghiên cứu

Sự ra đời và phát triển của Internet đã tạo ra những tác động to lớn tới mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, chính tính phi biên giới của thương mại điện tử (TMĐT) lại đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết, trong đó có việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) nói chung, quyền sở hữu công nghiệp (QSHCN) đối với nhãn hiệu (NH) trong TMĐT nói riêng. Thực tế này đang đặt ra rất nhiều thách thức đối với việc xác lập quyền, khai thác và thực thi QSHCN đối với NH trong môi trường TMĐT. Chính việc đồng tồn tại giữa các quyền trong thế giới thực đối với NH của các chủ sở hữu (quyền đối với NH truyền thống dựa trên nguyên tắc lãnh thổ) và quyền trong thế giới ảo, (trong TMĐT với tính chất phi biên giới thì NH có thể hiện diện ở khắp các nơi có Internet) đang đặt ra vấn đề, nếu có xảy ra tranh chấp về quyền đối với NH trong TMĐT giữa các chủ sở hữu NH ở các quốc gia khác nhau, thì việc tranh chấp được xử lý như thế nào? Bảo vệ quyền đối với NH trong TMĐT được thực hiện ra sao? Làm thế nào để xác định được các hành vi xâm phạm NH trong môi trường TMĐT? Những thách thức này buộc các chủ sở hữu NH phải tìm kiếm biện pháp và công cụ mới để mở rộng, bảo hộ và thực thi có hiệu quả QSHCN với NH trong TMĐT.

Ở bình diện quốc tế, đã có nhiều quy định và các hướng dẫn liên quan đến QSHTT nói chung, NH nói riêng trong TMĐT. Đáng chú ý là các quy định, hướng dẫn trong khuôn khổ của WIPO, hay quy định của ICANN, hướng dẫn của Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế (INTA).

Ở Việt Nam, một trong những nội dung trọng tâm của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua là thúc đẩy sự phát triển của công nghệ thông tin (CNTT) và TMĐT. Trên thực tế, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực điều chỉnh các quy định về quyền SHTT thích ứng với môi trường Internet và phù hợp với thực tiễn hoạt động TMĐT. Tuy nhiên, trong giai đoạn nền kinh tế hội nhập sâu rộng hiện nay, đặc biệt là

khi Việt Nam tham gia các FTAs¹, như Hiệp định CPTPP² và Hiệp định EVFTA³, thì việc nghiên cứu những vấn đề SHTT nói chung, QSHCN đối với NH trong TMĐT nói riêng, để xác định khoảng trống pháp luật, đưa ra khuyến nghị về chính sách và giải pháp thực tiễn ở cấp độ quốc gia là hết sức cần thiết.

Xuất phát từ lý do trên, việc nghiên cứu một cách tổng thể những vấn đề lý luận và pháp lý về xác lập quyền, khai thác, bảo vệ QSHCN đối với NH và tình hình thực hiện pháp luật về QSHCN đối với NH trong TMĐT tại Việt Nam có ý nghĩa quan trọng. Chính vì lý do này, tác giả đã lựa chọn đề tài *“Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử”* để làm luận án tiến sĩ.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của luận án là làm rõ những vấn đề lý luận về QSHCN đối với NH trong TMĐT và TRCN đối với NH trong TMĐT. Luận án phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và tình hình thực hiện pháp luật tại Việt Nam về QSHCN đối với NH trong TMĐT, phân tích những khoảng trống pháp luật, bất cập trong chính sách và thực thi pháp luật. Từ đó luận án đưa ra một số những kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về QSHCN đối với NH trong môi trường TMĐT.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Từ mục đích nêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài là:

- Làm rõ về mặt lý luận về QSHCN đối với NH trong TMĐT và pháp luật về QSHCN đối với NH trong TMĐT.
- Phân tích thực trạng pháp luật về QSHCN đối với NH trong TMĐT và tình hình thực hiện pháp luật về vấn đề này trên thực tiễn tại Việt Nam, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, kinh nghiệm của một số quốc gia,

¹ Hiệp định tự do thương mại thế hệ mới

² Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

³ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU

trọng tâm là EU, Hoa Kỳ và một số nước có điều kiện tương đồng với Việt Nam ở khu vực.

- Đưa ra yêu cầu và một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về QSHCN đối với NH trong TMĐT và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về QSHCN đối với NH trong TMĐT tại Việt Nam.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

- Các học thuyết, lý luận, các quan điểm, cách tiếp cận khoa học về QSHCN đối với NH và TMĐT.

- Pháp luật Việt Nam về QSHCN đối với NH trong TMĐT và mở rộng quy định các ngành luật khác có liên quan; đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm pháp luật nước ngoài về vấn đề này.

- Thực tiễn thực hiện pháp luật về QSHCN đối với NH trong TMĐT tại Việt Nam.

3.2. Về phạm vi nghiên cứu

- Về nội dung:

Nghiên cứu các vấn đề về xác lập quyền, khai thác, bảo vệ QSHCN đối với NH trong TMĐT.

- Về không gian:

Nghiên cứu được tác giả tiếp cận từ bình diện quốc tế (ở các nhóm quốc gia tiên phong trong lĩnh vực này (Hoa Kỳ, các quốc gia EU), một số nước ở khu vực (Trung Quốc, Thái Lan, Philippines) và nghiên cứu tại Việt Nam.

- Về thời gian:

Tại Việt Nam, nghiên cứu các vấn đề SHTT bắt đầu từ năm 2005, các vấn đề TMĐT từ năm 2010. Các giải pháp đề xuất nhằm hướng tới việc thực hiện chiến lược phát triển về SHTT và TMĐT đến năm 2030

4. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

Đề tài được thực hiện dựa trên phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử. Trên cơ sở nền tảng đó tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể của khoa học xã hội, bao gồm:

- Phương pháp phân tích
- Phương pháp tổng hợp
- Phương pháp luật so sánh
- Phương pháp phân tích logic quy phạm
- Phương pháp chuyên gia

Ngoài ra, luận án còn áp dụng phương pháp thống kê dựa trên các số liệu, báo cáo tổng kết hàng năm của Chính phủ, Cục SHTT, các bộ ngành, các địa phương cũng như những thông tin trên mạng Internet để giải quyết được các nội dung thuộc yêu cầu của đề tài.

5. Ý nghĩa khoa học và tính mới của luận án

Luận án có những đóng góp mới về mặt khoa học như sau:

Thứ nhất, luận án đã phân tích một cách có hệ thống và hoàn thiện thêm cơ sở lý luận về QSHCN đối với NH trong TMĐT và pháp luật về QSHCN đối với NH trong TMĐT.

Thứ hai, luận án đã phân tích sâu sắc hơn và có hệ thống về những quy định pháp luật về QSHCN đối với NH trong TMĐT, qua đó chỉ ra một số những “khoảng trống” trong các quy định này;

Thứ ba, luận án đã phân tích một cách tổng thể về thực trạng thực hiện pháp luật về QSHCN đối với NH trong TMĐT tại Việt Nam, so sánh kinh nghiệm quốc tế. Từ đó, Luận án đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về QSHCN đối với NH trong môi trường TMĐT, nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về QSHCN đối với NH trong TMĐT.

6. Ý nghĩa thực tiễn của luận án:

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan lập pháp, các nhà quản lý trong hoạt động xây dựng, ban hành chính sách pháp luật về SHTT, TMĐT. luận án cũng có thể để phổ biến, tuyên truyền cho các doanh nghiệp Việt Nam khi tiến hành các hoạt động kinh doanh, thương mại trong lĩnh vực TMĐT. Luận án là tài liệu tham khảo cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, xây dựng và thực thi pháp luật về QSHCN đối với NH trong TMĐT.

7. Bố cục của luận án:

Ngoài lời mở đầu, phần tổng quan tình hình nghiên cứu, kết luận, danh mục bảng biểu, tài liệu tham khảo, luận án gồm 03 chương:

- Chương 1: Những vấn đề lý luận về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử và pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử.

- Chương 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong TMĐT tại Việt Nam.

- Chương 3: Hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử tại Việt Nam.

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU

Việc tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài được tác giả khảo cứu trong các nghiên cứu trong nước và ngoài nước. Mặc dù các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đã làm rõ ở một mức độ nhất định đối với một số vấn đề cơ bản liên quan đến đề tài. Tuy nhiên còn nhiều vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu hoặc cần tiếp tục làm sâu sắc hơn:

Về lý luận, Luận án làm rõ hơn khái niệm, nội dung, những điểm đặc thù về QSHCN đối với NH trong TMĐT, cũng như khái niệm và nội dung của các vấn đề “xác lập quyền NH trong TMĐT”, “khai thác NH trong TMĐT”, “bảo vệ QSHCN đối với NH trong TMĐT”; Lý luận về pháp luật QSHCN đối với NH trong TMĐT.

Về pháp lý, Luận án tiếp tục phân tích cụ thể những quy định của pháp luật Việt Nam về *xác lập quyền, khai thác và bảo vệ QSHCN đối với NH trong TMĐT*, so sánh đối chiếu với các quy định pháp luật quốc tế, quốc gia có liên quan.

Về thực tiễn: Luận án phân tích và đánh giá thực tiễn thực tiễn thực hiện pháp luật về QSHCN đối với NH trong TMĐT tại Việt Nam, so sánh với một số kinh nghiệm quốc tế và quốc gia có liên quan. Từ đó luận án đưa ra những kiến nghị, giải pháp để hoàn thiện pháp luật Việt Nam và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về QSHCN đối với NH trong TMĐT.

CHƯƠNG 1

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1.1. Những vấn đề lý luận về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử

1.1.1. Khái niệm, nội dung về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

1.1.1.1 Khái niệm về nhãn hiệu và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

* Khái niệm về nhãn hiệu

Dưới góc độ thương mại: *NH bao gồm bất kỳ các dấu hiệu nào, có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ giữa chủ thể kinh doanh này với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể kinh doanh khác.* Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng điều kiện cụ thể của quốc gia, pháp luật nước đó có sự điều chỉnh để phù hợp với điều kiện đặc thù của mình về *đối tượng NH* (nhìn thấy được hay không nhìn thấy được), *chủ thể* (cá nhân/tổ chức/pháp nhân...) hay *khả năng về tính phân biệt* (tính phân biệt cao hay thấp...) sao cho đảm bảo sự phù hợp tương thích quy định về NH với thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội của quốc gia đó.

* Khái niệm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Dưới góc độ pháp luật kinh tế có thể hiểu QSHCN đối với NH là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quyền của tổ chức, cá nhân đối với NH và quyền chống CTKLM liên quan đến NH này.

1.1.1.2. Nội dung quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Quyền sở hữu đem lại cho chủ sở hữu ba quyền năng: chiếm hữu, sử dụng và định đoạt. Tuy nhiên, với tính chất là một loại tài sản vô hình, nội dung của QSHCN đối với loại tài sản này bao gồm hai nhóm quyền là *độc quyền sử dụng* (đồng nghĩa với việc chủ sở hữu có quyền ngăn cấm người khác thực hiện các hành vi sử dụng NH trong thời hạn bảo hộ) và *quyền*

định đoạt đối với NH. Tuy nhiên, nghiên cứu dưới góc độ thương mại của nội dung quyền SHCN đối với NH, thì quyền sử dụng, độc quyền sử dụng NH ở đây được hiểu theo nghĩa việc thực hiện những hành vi khai thác thương mại đối với NH nhằm hướng đến giá trị lợi ích vật chất khi thực hiện các hành vi đó (nhằm mục đích sinh lời). Do vậy, trong phạm vi của luận án, tác giả phân tích nội dung quyền SHCN đối với NH gồm hai nhóm quyền là *độc quyền khai thác NH, quyền ngăn cấm người khác khai thác NH và quyền định đoạt đối với NH.*

1.1.2. Khái niệm, nội dung, đặc thù về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử

1.1.2.1. Khái niệm về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử

QSHCN đối với NH trong TMĐT bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quyền của tổ chức, cá nhân đối với NH trong TMĐT và quyền chống CTKLM liên quan đến NH trong TMĐT. Trong đó bao gồm các nhóm quy phạm pháp luật điều chỉnh vấn đề này như sau:

i) Quy phạm pháp luật điều chỉnh các nội dung về công nhận của Nhà nước đối với quyền của cá nhân, tổ chức đối với NH trong TMĐT thông qua việc xác lập quyền đối với NH trong TMĐT. ii) Quy phạm pháp luật điều chỉnh nội dung quyền SHCN đối với NH trong TMĐT và được xác định bằng độc quyền khai thác và quyền ngăn cấm sử dụng NH trong TMĐT. iii) Quy phạm pháp luật điều chỉnh việc bảo vệ quyền SHCN đối với NH trong TMĐT). iv) Các quy phạm pháp luật quy định về quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến NH trong TMĐT.

1.1.2.2. Những đặc thù về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử

Thứ nhất, đối với vấn đề xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với NH trong TMĐT: cần một cơ chế bảo hộ QSHCN đối với NH trong môi trường đặc thù TMĐT để giải quyết vấn đề đồng tồn tại giữa các quyền đối với NH trong thế giới thực và không gian Internet. Quy định về đối tượng được sử dụng làm NH trong môi trường đặc thù này có nên thu

hẹp hay mở rộng hay không, có những đặc thù nào về việc quy định dấu hiệu được sử dụng làm NH trong môi trường TMĐT? Việc tiến hành các thủ tục xác lập quyền có giống hay không giống với trình tự thủ tục trong môi trường truyền thống?

Thứ hai, về việc khai thác QSHCN đối với NH trong TMĐT nảy sinh các vấn đề đặc thù như: về quảng cáo NH trong môi trường TMĐT đặt ra vấn đề mở rộng nội dung quyền của chủ sở hữu NH trong TMĐT đến mức độ nào trong môi trường TMĐT? Việc giải quyết vấn đề về HVCTKLM liên quan đến NH và tên miền trong TMĐT cần có một cơ chế pháp lý như thế nào để giải quyết những mâu thuẫn tranh chấp giữa tên miền và NH trong môi trường TMĐT. Cần áp dụng nguyên tắc hết quyền đối với NH trong môi trường Internet như thế nào? Hoặc việc xác định cơ chế trách nhiệm đối với các nhà cung cấp dịch vụ TMĐT, khi xảy ra những hành vi xâm phạm quyền NH của bên thứ ba cũng là vấn đề đặt ra cần giải quyết trong môi trường này.

Thứ ba, vấn đề đặc thù trong việc bảo vệ quyền SHCN đối với NH trong môi trường TMĐT: xuất phát từ những đặc điểm trong môi trường TMĐT, dẫn đến khó xác định các khía cạnh của hành vi xâm phạm QSHCN đối với NH như: đối tượng vi phạm, xác định các hành vi xâm phạm quyền trong TMĐT, về địa điểm, nơi xảy ra hành vi xâm phạm QSHCN đối với NH trong TMĐT; xác định hành vi xâm phạm QSHCN đối với NH qua biên giới.... Việc xác định này là cơ sở để xác định các nội dung về thẩm quyền xử lý, pháp luật áp dụng và các biện pháp xử lý các hành vi xâm phạm QSHCN đối với NH trong TMĐT một cách phù hợp.

1.1.2.3. Những nội dung cơ bản của quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử

i) Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong môi trường thương mại điện tử

** Khái niệm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong môi trường thương mại điện tử*

Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với NH trong TMĐT bao gồm tổng hợp các quy định pháp luật xác định về dấu hiệu, điều kiện bảo hộ, cơ chế bảo hộ và thủ tục trình tự xác lập quyền của NH, nhằm ghi nhận về mặt pháp lý độc quyền của chủ sở hữu đối với NH trong TMĐT

** Các nội dung cơ bản về xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử*

- *Quy định về dấu hiệu được sử dụng làm nhãn hiệu:*

Trong TMĐT, cần đặt ra những vấn đề đặc thù như thế nào khi quy định về dấu hiệu được sử dụng làm NH trong môi trường này

- *Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu trong thương mại điện tử*

Trong môi trường TMĐT, thì điều kiện bảo hộ đối với NH hiệu theo quy định có còn được giữ nguyên hay không? Có đặc thù hoặc khác biệt nào cần được điều chỉnh về điều kiện bảo hộ NH trong môi trường TMĐT?

- *Cơ chế bảo hộ nhãn hiệu trong thương mại điện tử*

Liệu rằng, nguyên tắc đặc thù của SHTT về “tính lãnh thổ” có còn được giữ nguyên, hay cần có sự sửa đổi, bổ sung khi thực hiện trong môi trường TMĐT.

- *Cách thức xác lập quyền đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử*

Vấn đề xác lập quyền đối với NH trong môi trường TMĐT đặt ra như thế nào, liệu rằng cần thiết có cơ chế xác lập quyền riêng cho môi trường này hay không?

ii) *Khai thác quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử*

** Khái niệm khai thác quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử*

Có thể hiểu khai thác QSHCN đối với NH trong TMĐT là việc tổ chức, cá nhân thực hiện tất cả các hành vi tác động lên NH trong môi trường TMĐT nhằm thực hiện mục tiêu vì lợi nhuận.

** Nội dung khai thác và hình thức khai thác nhãn hiệu trong thương mại điện tử:*

Trong môi trường TMĐT có những đặc thù, nên khai thác thương mại QSHCN đối với NH nảy sinh nhiều vấn đề liên quan đến những khía cạnh sau:

- *Hết quyền đối với NH và nhập khẩu song song trong TMĐT*

Trong môi trường TMĐT, nhằm tạo cho hoạt động thuận lợi, dễ dàng, tránh những tranh chấp, việc cần thống nhất áp dụng nguyên tắc hết quyền trong phạm vi rộng lớn nhất cũng rất quan trọng. Điều này đòi hỏi luật pháp quốc tế, Việt Nam cũng cần xem xét tính đến nguyên tắc hết quyền quốc tế đối với NH trong TMĐT.

- *Mối liên hệ giữa NH và tên miền trong TMĐT*

Vấn đề tranh chấp nảy sinh khi có người sử dụng, vận hành Website có tên miền nhưng không phải là người sở hữu tên miền hoặc NH tương tự như tên miền. Như vậy, hệ thống đăng ký NH dựa trên lãnh thổ hiện nay có đủ thích hợp cho thị trường trực tuyến phi biên giới đang nổi lên hay không? Vấn đề xác lập quyền đối với NH trong môi trường Internet đặt ra như thế nào, để vừa đảm bảo quyền của chủ sở hữu NH, lại vừa bảo vệ được quyền lợi của NTD?

- *Xác định trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ trung gian trực tuyến trong TMĐT*

Cần phải xác định cơ chế trách nhiệm của các trung gian thương mại trong môi trường Internet và TMĐT. Việc xác định cơ chế đó trên nền tảng nguyên tắc, một mặt cần tuân thủ các quy định mẫu của luật pháp quốc tế, mặt khác cũng cần tính đến yếu tố cân bằng, lợi ích, không nên áp đặt nghĩa vụ quá nặng nề đối với các trung gian thương mại (ISP).

iii) Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử

** Khái niệm: Bảo vệ QSHCN đối với NH trong TMĐT là việc chủ sở hữu, Nhà nước sử dụng các biện pháp phù hợp theo quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu NH trong TMĐT, đồng thời khôi phục lại các quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu NH khi bị xâm phạm trong môi trường TMĐT.*

** Nội dung bảo vệ quyền SHCN đối với NH trong TMĐT:*

- Xác định về hành vi xâm phạm quyền trong TMĐT

Hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với NH trong TMĐT được hiểu là bất kỳ hành động nào (hành động hoặc không hành động) cố ý hoặc vô ý do chủ thể có năng lực hành vi dân sự thực hiện, xâm hại (thường là gây thiệt hại cho chủ sở hữu) quyền đối với NH trong TMĐT

- Cách thức xử lý hành vi xâm phạm trong TMĐT

Việc ngăn ngừa các hành vi vi phạm NH, được thực hiện thông qua hai nhóm cách thức: i) biện pháp tự bảo vệ của chính chủ sở hữu NH của mình (biện pháp tự bảo vệ); ii) thông qua hành động của các cơ quan nhà nước, chủ sở hữu có thể yêu cầu các cơ quan nhà nước bảo vệ quyền của mình thông qua các biện pháp khác nhau: biện pháp hành chính, biện pháp hình sự, biện pháp dân sự, biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến SHTT.

1.2. Những vấn đề lý luận về pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử

1.2.1 Khái quát pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử

Có thể hiểu pháp luật về QSHCN đối với NH trong TMĐT là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình xác lập quyền, khai thác và bảo vệ các quyền SHCN đối với NH nảy sinh trong hoạt động TMĐT.

Cách tiếp cận trong điều chỉnh pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong TMĐT:

Do nghiên cứu về QSHCN đối với NH mang tính liên ngành, nên cần đặt ra trong việc tìm hiểu về cách tiếp cận trong việc áp dụng, điều chỉnh pháp luật về QSHCN đối với NH trong TMĐT. Về cơ bản việc điều chỉnh pháp luật về QSHCN đối với NH trong TMĐT được thể hiện trong pháp luật về SHTT. Tiếp theo đó, các các vấn đề SHTT có liên quan nảy sinh trong môi trường TMĐT, mang bản chất về TMĐT sẽ do pháp luật về TMĐT điều chỉnh. Bên cạnh đó, là việc nghiên cứu nhóm pháp luật có

liên quan khác (Luật công nghệ thông tin; Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...)

1.2.2. Cấu trúc nội dung pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử

Cấu trúc nội dung pháp luật về QSHCN đối với NH bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội trong việc xác lập quyền, khai thác và bảo vệ quyền đối với NH trong môi trường TMĐT. Có thể xác định nội dung pháp luật về QSHCN đối với NH trong TMĐT bao gồm nội dung các nhóm quy phạm pháp luật điều chỉnh như sau:

- i) Quy phạm pháp luật về xác lập QSHCN đối với NH trong TMĐT*
- ii) Quy phạm pháp luật về khai thác QSHCN đối với NH trong TMĐT.*
- iii) Quy phạm pháp luật về bảo vệ QSHCN đối với NH trong TMĐT*

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM

2.1. Thực trạng pháp luật Việt Nam về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử

2.1.1. Các quy định về xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử

2.1.1.1. Quy định về đối tượng được sử dụng làm nhãn hiệu

Khái niệm về NH và những điều kiện được sử dụng làm NH được thể hiện tổng quát tại Khoản 16 Điều 4 và Điều 72 của Luật SHTT Việt Nam năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019 (Luật SHTT). Dấu hiệu dạng hình ba chiều được chấp nhận bảo hộ với tư cách là NH, nhưng pháp luật SHTT chưa có các quy định hướng dẫn cụ thể đối với loại NH này. Pháp luật SHTT Việt Nam cũng như chưa có quy định sử dụng nhãn hiệu âm thanh là dấu hiệu được sử dụng làm NH.

2.1.1.2. Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu trong thương mại điện tử

Điều kiện bảo hộ NH được quy định tại Điều 72 Luật SHTT. Trong môi trường TMĐT, đòi hỏi pháp luật cũng cần có những quy định về việc sử dụng các công cụ kỹ thuật hỗ trợ hình ảnh trong môi trường TMĐT để phù hợp với sự phát triển của TMĐT, góp phần bảo vệ quyền lợi của NTD khi lựa chọn NH hàng hóa, dịch vụ.

2.1.1.3. Cơ chế bảo hộ nhãn hiệu trong thương mại điện tử

Trong môi trường TMĐT, về mặt nguyên tắc là không có mâu thuẫn trong việc áp dụng nguyên tắc về tính lãnh thổ ở môi trường truyền thống hay trong TMĐT. Đặc thù TMĐT không phát sinh để điều chỉnh quy định đăng ký NH của chủ sở hữu. Cơ chế bảo hộ dựa trên việc đăng ký NH trong môi trường TMĐT là hoàn toàn giống như cơ chế bảo hộ được quy định ở môi trường lãnh thổ truyền thống.

2.1.1.4. Cơ chế xác lập quyền đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử

Việc xác định cơ chế xác lập quyền đối với NH trong TMĐT là tương đồng với việc xác định cơ chế xác lập quyền với NH trong môi trường truyền thống. Vấn đề đặc thù trong môi trường TMĐT liên quan đến cơ chế xác lập quyền của NH cơ bản là không cần đặt ra.

2.1.2. Các quy định về khai thác quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử

2.1.2.1. Sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ trong thương mại điện tử

Trong môi trường TMĐT đặt ra một số nội dung cần có sự điều chỉnh của pháp luật như:

Một là, sử dụng NH đã được bảo hộ làm các phương tiện marketing trực tuyến cho sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp:

Với hành vi khai thác NH này có phải đã xâm phạm độc quyền của chủ sở hữu NH hay không?

Hai là, sử dụng nhãn hiệu để tạo nên các liên kết trong thương mại điện tử

Vấn đề liên quan đến NH gắn với hoạt động liên kết website TMĐT chính là liệu việc sử dụng NH trong các siêu liên kết có thuộc phạm vi độc quyền đối với NH hay không?

Ba là, các hoạt động marketing, quảng cáo Internet có sự xuất hiện nhãn hiệu của bên thứ ba: vấn đề mở rộng phạm vi nội dung quyền của chủ sở hữu NH trong TMĐT đến mức độ nào?

2.1.2.2. Hết quyền sở hữu trí tuệ và nhập khẩu song song

Hiện nay Việt Nam chưa có quy định hướng dẫn trực tiếp cũng như án lệ nào về những vấn đề cụ thể của vấn đề về hết quyền trong TMĐT và nhập khẩu song song. Có nên chăng áp dụng thống nhất quy định về hết quyền quốc tế và nhập khẩu song song đối với hàng hóa, dịch vụ ở môi trường đặc thù này.

2.1.2.3. Mối quan hệ giữa tên miền và nhãn hiệu trong thương mại điện tử

- Về việc xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến NH và tên miền theo pháp luật Việt Nam: Trong môi trường TMĐT, pháp

luật Việt Nam chưa có hướng dẫn cụ thể về hành vi cạnh tranh không lành mạnh giữa tên miền và NH.

- *Giải quyết tranh chấp giữa tên miền và NH trong TMĐT*: Việt Nam chưa có chính sách giải quyết tranh chấp rõ ràng về tên miền và NH trong TMĐT như một số quốc gia khác.

2.1.2.4. Trách nhiệm của các nhà cung cấp trung gian trực tuyến trong thương mại điện tử

Nội dung về trách nhiệm của các ISP theo quy định pháp luật Việt Nam cần phải có sự mở rộng hơn nữa để tương thích với các quy định của pháp luật quốc tế.

2.1.3. Các quy định về bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử

2.1.3.1. Xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử

Trong môi trường TMĐT nảy sinh vấn đề về bảo vệ QSHCN đối với NH như sau i) Các hành vi xâm phạm NH trong TMĐT diễn ra một cách trực tiếp và phổ biến hơn trong môi trường truyền thống. ii) Khả năng xâm phạm quyền đối với NH trong môi trường TMĐT cao hơn và mang tính phức tạp hơn môi trường truyền thống, do việc đồng tồn tại giữa NH trong môi trường truyền thống và trong môi trường TMĐT.

2.1.3.2. Các quy định về biện pháp bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử

Tương tự như pháp luật thế giới, pháp luật Việt Nam đã có những quy định về các biện pháp bảo vệ QSHCN đối với NH trong TMĐT, bao gồm:

- Biện pháp tự bảo vệ QSHCN đối với NH trong TMĐT
- Biện pháp xử lý hành chính về xử lý hành vi xâm phạm QSHCN đối với NH trong TMĐT
- Biện pháp dân sự, hình sự đối với hành vi xâm phạm QSHCN đối với NH trong TMĐT
- Biện pháp kiểm soát biên giới đối với hàng hóa, dịch vụ trong TMĐT

2.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử

2.2.1. Thực trạng các hoạt động thực hiện pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử

2.2.1.1. Thực trạng các hoạt động xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử

Mặc dù Cục SHTT vẫn chấp nhận bảo hộ NH không gian ba chiều. Nhưng, trên thực tế, Cục SHTT chưa ghi nhận trường hợp NH hàng hóa, dịch vụ ba chiều đăng ký trong môi trường TMĐT.

2.2.1.2. Thực trạng các hoạt động khai thác quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử

Trên thực tế việc khai thác QSHCN đối với NH trong TMĐT cần chú ý đến những hành vi sau:

- Hành vi sử dụng nhãn hiệu không có sự cho phép của chủ thể quyền trên các công cụ tìm kiếm, banner, trang quảng cáo, website
- Việc giải quyết tranh chấp giữa tên miền và nhãn hiệu trong thương mại điện tử
- Việc xác định trách nhiệm của các chủ sàn thương mại điện tử

Việc vô tình hay hữu ý của các hành vi trên đã gây ra những tranh chấp về QSHCN đối với NH trong TMĐT, ảnh hưởng nhất định đến lợi ích của các chủ thể quyền, đòi hỏi pháp luật Việt Nam cần có những biện pháp điều chỉnh, xử lý tương ứng.

2.2.1.3. Thực trạng các hoạt động bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử.

* Xử lý vấn đề về hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu trên các trang thương mại điện tử khó xác định nhiều vấn đề: xác minh các địa chỉ website cung cấp hàng giả NH, thu thập thông tin chứng cứ; xác định đối tượng mua bán hàng hóa giả mạo...

* Việc thực hiện các hoạt động bảo vệ QSHCN đối với NH trong TMĐT được các chủ thể thực hiện tương ứng với các biện pháp sau đây:

- Thực hiện biện pháp tự bảo vệ quyền SHCN đối với NH trong TMĐT

- Biện pháp hành chính
- Biện pháp hình sự
- Biện pháp kiểm soát qua biên giới

Các biện pháp trên các chủ thể thực hiện tích cực, chủ động và có những kết quả nhất định, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những khó khăn đáng kể cần được khắc phục.

2.2.2. Những bất cập trong thực hiện pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử hiện nay

Thứ nhất, trong hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, về sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử:

Thứ hai, hoạt động thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử vẫn còn nhiều bất cập

Thứ ba, nhận thức của các doanh nghiệp hiện nay về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử còn nhiều hạn chế:

Thứ tư, nhận thức người tiêu dùng, xã hội về việc tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong môi trường TMĐT.

Thứ năm, công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, cộng đồng xã hội trước những hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử còn chưa được triệt để, hiệu quả

Thứ bảy, một số bất cập khác

2.2.3. Nguyên nhân của những bất cập trong thực hiện pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử

Thứ nhất, xuất phát từ những nguyên nhân trong công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử, sở hữu trí tuệ

Thứ hai, nguyên nhân về phía công tác thực thi pháp luật về sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử

Thứ ba, về công tác tuyên truyền hướng dẫn, đào tạo về sở hữu trí tuệ, về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong môi trường thương mại điện tử

Thứ tư, về nhận thức người tiêu dùng trong việc tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong môi trường thương mại điện tử

Thứ năm, về công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trước những hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử

CHƯƠNG 3

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM

3.1. Yêu cầu hoàn thiện pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử

3.1.1. Đảm bảo sự phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

3.1.2. Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của pháp luật

3.1.3. Bảo đảm sự phù hợp với điều kiện và mức độ phát triển nền kinh tế của Việt Nam

3.1.4. Bảo đảm sự hài hòa lợi ích của các chủ thể

3.1.5. Đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử tại Việt Nam

3.2.1. Hoàn thiện các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ

3.2.1.1. Hoàn thiện các quy định pháp luật về đối tượng được sử dụng làm nhãn hiệu

Dấu hiệu ba chiều được áp dụng theo Luật SHTT hiện nay cần loại bỏ vì nó không phù hợp trong môi trường không gian số, trừ khi tạo lập được không gian ảo trong môi trường này. Việc quy định dấu hiệu làm NH âm thanh cần được sửa đổi, bổ sung trong pháp luật SHTT tại Việt Nam.

3.2.1.2. Điều chỉnh các quy định của Luật sở hữu trí tuệ có liên quan đến hết quyền, nhập khẩu song song đối với hàng hóa được bảo hộ nhãn hiệu trong thương mại điện tử

Nguyên tắc hết quyền trong môi trường truyền thông vẫn được áp dụng trong môi trường TMĐT.

Quy định về hàng hóa nhập khẩu song song trong TMĐT, cần quy định về ngoại lệ đối với nguyên tắc hết QSHCN đối với NH trong TMĐT.

3.2.1.3. *Điều chỉnh pháp luật sở hữu trí tuệ trong việc giải quyết xung đột nhãn hiệu mang tính chất “xuyên quốc gia” phát sinh trên cơ sở đồng tồn tại của nhãn hiệu:* Cần có quy định hướng dẫn vấn đề này, cần bổ sung quy định về “ngoại lệ sử dụng NH nhằm mục đích mô tả chính xác hàng hóa hoặc dịch vụ hợp pháp mang NH”.

3.2.2. Hoàn thiện pháp luật về thương mại điện tử

Cần xây dựng *Luật thương mại điện tử* để quy định về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể khi tham gia hoạt động kinh doanh trong môi trường TMĐT, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động TMĐT.

Luật TMĐT cần xây dựng *một chương riêng điều chỉnh các nội dung về SHTT* nảy sinh trong môi trường TMĐT, trong đó có điều chỉnh các vấn đề về QSHCN đối với NH trong môi trường TMĐT, cụ thể như:

i) *Quy định về hành vi xâm phạm QSHCN đối với NH trong TMĐT:* Xây dựng khái niệm và có quy định hướng dẫn cụ thể về hành vi xâm phạm QSHCN đối với NH trong TMĐT (xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật TMĐT trong đó có nội dung này)

ii) *Quy định về hàng giả NH trong TMĐT:* Cần xây dựng và quy định rõ trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật TMĐT về cách xác định hàng giả NH và bảo vệ quyền SHTT trong TMĐT; trình tự thủ tục thu thập thông tin để xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT trong TMĐT; quy định cụ thể về xử lý hình sự đối với hành vi giả mạo NH hàng hóa trong TMĐT

iii) *Quy định về trách nhiệm của các ISP trong TMĐT liên quan đến QSHCN đối với NH:* Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ cần phối hợp xây dựng Nghị định quy định trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ QSHCN trong TMĐT.

iv) *Quy định về việc kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong TMĐT có yêu cầu bảo hộ QSHCN đối với NH:* Chính phủ cần ban hành sớm Nghị định về quản lý hoạt động TMĐT qua biên giới với các quy định chi tiết về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể liên quan...

3.2.3 Hoàn thiện các quy định pháp luật khác có liên quan

3.2.3.1. Hoàn thiện pháp luật về hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu và tên miền trong thương mại điện tử

Một là, cần quy định rõ trong Luật CNTT thế nào được gọi là hành vi đăng ký, chiếm giữ, sử dụng tên miền mang tính CTKLM đối với NH trong TMĐT. *Hai là*, quy định nội dung tiêu chí “không lành mạnh” trong đăng ký, chiếm giữ, sử dụng tên miền “với ý đồ xấu” của các cá nhân/tổ chức. *Ba là*, cần bổ sung thêm quy định về vấn đề NH tại Điều 69 Bảo vệ quyền SHTT trong lĩnh vực CNTT trong Luật CNTT. *Bốn là*, cần bổ sung thêm quy định tại điều 12 về đăng ký tên miền trong Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013. *Năm là*, trong việc ban hành các chế tài để xử lý các HVCTKLM liên quan đến tên miền và NH

3.2.3.2. Sửa đổi, bổ sung Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Cần phải bổ sung trong Luật bảo vệ quyền lợi NTD quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại của NTD do họ bị lừa dối về thông tin của NH sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong TMĐT; điều khoản về loại hình công ty, pháp nhân, có khả năng đòi kiện hộ để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NTD trước những hành vi xâm phạm gây thiệt hại cho quyền lợi của NTD.

3.3. Nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử tại Việt Nam

3.3.1. Các giải pháp về hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước

Đối với Chính phủ, Chính phủ cần xây dựng cũng như hoàn thiện cơ sở và chính sách cho việc ứng dụng và phát triển nền kinh tế số.

Đối với các Bộ ngành (Bộ Công thương, Bộ Công an, Tổng cục Hải quan, Bộ khoa học và Công nghệ, Bộ Tài Chính...) cần thống nhất ban hành chiến lược, kế hoạch hàng năm trong việc phối hợp hành động bảo vệ quyền SHTT trong TMĐT, trong đó có nội dung về bảo vệ QSHCN đối với NH trong môi trường TMĐT.

Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về TMĐT vào bảo vệ NTD, như Cục TMĐT và Công nghệ số và Cục Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi NTD (Bộ Công thương) cần có kế hoạch định kỳ hàng năm, phối kết hợp tổ chức các buổi tập huấn về bảo vệ NTD trong TMĐT, các

biện pháp nhận biết hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT, quy trình phản hồi và cung cấp thông tin xâm phạm quyền SHTT.

3.3.2. Các giải pháp về hoạt động của các cơ quan thực thi quyền

Đối với các cơ quan thanh tra: cần hoàn thiện hoạt động thanh tra, kiểm tra về TMĐT. Ở cấp địa phương, cần xây dựng bộ phận chuyên trách về TMĐT trực thuộc Sở Công thương các tỉnh. Đối với đội ngũ giám định viên SHCN: Để tăng cường hiệu quả của hoạt động giám định, cần nghiên cứu, xây dựng khung chương trình đào tạo và sát hạch nghiệp vụ giám định SHCN. Đối với các lực lượng quản lý thị trường cần đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ đấu tranh với hàng giả trong môi trường TMĐT. Đối với Cục Cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Cần huy động mọi nguồn lực nhằm tăng đầu tư cơ sở vật chất, phát triển nhân lực cho cơ quan, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đối với Tòa án rất cần xây dựng các “*Bản hướng dẫn*” về SHTT cho các thẩm phán để giải quyết các tranh chấp đặc thù trong TMĐT, trong đó có tranh chấp về QSHCN đối với NH trong TMĐT.

3.3.3. Các giải pháp về hoạt động của chủ sở hữu nhãn hiệu

Thứ nhất, các doanh nghiệp cần đăng ký tên miền và có hiểu biết, lựa chọn các cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả, chống lại hành vi chiếm dụng tên miền..

Thứ hai, các doanh nghiệp cần áp dụng các biện pháp công nghệ để quản lý và bảo vệ quyền sở hữu nhãn hiệu của mình trong môi trường TMĐT.

3.3.4. Các giải pháp về hoạt động của các chủ sở hữu website thương mại điện tử bán hàng

Với tư cách là trung gian trực tuyến, các thương nhân, tổ chức cung cấp môi trường cho hoạt động TMĐT cần phải hiểu về những hành vi xâm phạm quyền SHTT nói chung, QSHCN đối với NH nói riêng, cũng như có những biện pháp và công cụ tích cực để góp phần tạo văn hóa cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển của TMĐT.

3.3.5. Các giải pháp về hoạt động của người tiêu dùng

Khi tham gia vào thị trường TMĐT, để tối ưu hóa lợi ích mang lại cho mình, cũng là để bảo vệ quyền lợi của chính bản thân mình, NTD cũng cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản, như các quy định liên quan bảo vệ quyền lợi của NTD.

KẾT LUẬN CHUNG

1. Tại Việt Nam, trong những năm gần đây TMĐT đã phát triển một cách nhanh chóng với hạ tầng TMĐT và hành lang pháp lý đã được xác lập. Luận án phân tích các khía cạnh pháp lý về QSHCN đối với NH trong môi trường TMĐT trong việc *xác lập quyền, khai thác, bảo vệ QSHCN đối với NH* trong môi trường đặc thù này.

2. Tính chất phi biên giới của Internet đã đặt ra nhiều thách thức đối với các nguyên tắc nền tảng của quyền SHTT trong việc xác lập quyền, khai thác và bảo vệ QSHCN đối với NH trong TMĐT.

3. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về QSHCN đối với NH trong TMĐT tại Việt Nam, tham khảo kinh nghiệm quốc tế cho thấy, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc điều chỉnh các quy định SHCN đối với NH trong môi trường TMĐT. Tuy nhiên, những điều chỉnh trong thời gian gần đây vẫn chưa giải quyết thấu đáo các vấn đề phát sinh trên thực tiễn phát triển nhanh chóng của TMĐT.

4. Việt Nam cần hoàn thiện pháp luật về SHTT, về TMĐT và các quy định pháp luật có liên quan; nâng cao hiệu quả năng lực hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật về lĩnh vực này.

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

1. *Một số vấn đề lý luận về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử*, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 10 (331) tháng 10 năm 2019.

2. *Trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến đối với việc bảo vệ nhãn hiệu trong thương mại điện tử*, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số chuyên đề tháng 07 năm 2020.

3. Hoàn thiện pháp luật về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong môi trường thương mại điện tử, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số 110 (171), tháng 05/2020.